والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضى من يسمعها *(فصل)* تقبل شهادة على شهادة مقبول فى غير عقوبة لله واحصان وتحملها بأن يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتى أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يبين سببها كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا وليبين الفرع عند الاداء جهة التحمل الا أن يثق الحاكم بعلمه ولو حدث بالاصل عداوة أو فسق لم يشهد فرع وصح أداء كامل تحمل ناقصا ويكفى فرعان لاصلين وشرط قبولها موت أصل أو عذره بعذر جمعة أو غيبة فوق عدوى وأن يسميه فرع وله تزكيته *(فصل)* رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع أو بعده لم ينقض ولا تستوفى عقوبة فان كانت استوفيت بقطع أو قتل أو جلد ومات وقالوا تعمدنا وعلمنا أنه يستوفى منه بقولنا لزمهم قود ان جهل الولى تعمدهم كمزك وقاض فلو رجع هو وهم فالقود والدية مناصفة أو ولى ولو معهم فعليه دونهم ولو شهدوا ببينونة وفرق القاضى فرجعوا لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء الا ان ثبت أن لا نكاح ولو رجع شهود مال غرموا موزعا عليهم أو بعضهم وبقى نصاب فلا أو دونه فقسط منه وعلى امرأتين مع رجل نصف وعليه مع أربع فى نحو رضاع ثلث فان رجع هو أو ثنتان فلا غرم وفى مال نصف فان رجع ثنتان فلا غرم كما لو رجع شهود احصان أو صفة

(كتاب الدعوى والبينات)

المدعى من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال قبل وطء أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع وشرط فى غير عين ودين دعوى عند حاكم وان استحق عينا فكذا ان خشى بأخذها ضررا أو دينا على غير ممتنع طالبه أو ممتنع أخذ جنس حقه فيملكه ثم غيره فيبيعه حيث لا حجة فله فعل ما لا يصل للمال الا به والمأخوذ مضمون ان تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه ان أمكن وله أخذ مال غريم غريمه ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر أو عينا تنضبط وصفها بصفة سلم فان تلفت متقومة ذكر قيمة أو عقدا ماليا وصفه بصحة أو نكاحا فكذا مع نكحتها بولى وشاهدين عدول ورضاها ان شرط ويزيد فيمن بها رق عجزا عن تصلح لتمتع وخوف زنا ولا يمين على من أقام بينة الا ان ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه واذا استمهل ليأتى بدافع أمهل ثلاثة ولو ادعى رق غير صبى ومجنون فقال أنا حر أصالة حلف أو رقهما وليسا بيده لم يصدق الا بحجة أو بيده وجهل لقطهما حلف وانكارهما لغو ولا تسمع دعوى بمؤجل *(فصل)* أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكناكل

حسابه لم يمهل وقيل ثلاثة ولو استمهل فى ابتداء الجواب أمهل الى آخر المجلس ومن طولب بزكاة فادعى دفعها الى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين فالاصح أنها تؤخذ منه ولو ادعى ولى صبى دينا له فأنكر ونكل لم يحلف الولى وقيل يحلف وقيل ان ادعى مباشرة سببه حلف *(فصل)* ادعيا عينا فى يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا وفى قول تستعملان ففى قول تقسم وقول يقرع وقول توقف حتى تبين أو يصطلحا ولو كانت فى يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد ولا تسمع بينته الا بعد بينة المدعى ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا الى ما قبل ازالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت وقيل لا ولو قال الخارج هو ملكى اشتريته منك فقال بل ملكى وأقاما بينتين قدم الخارج ومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه لم تسمع الا أن يذكر انتقالا ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال فى الاصح والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح وكذا لو كان لاحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان فان كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان فى الاظهر ولو شهدت لاحدهما بملك من سنة وللآخر من أكثر فالاظهر ترجيح الاكثر ولصاحبها الاجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم وانها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من ارث وشراء وغيرهما ولو شهدت باقراره أمس بالملك له استديم ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا فى الاصح ولو اشترى شيأ فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل لا الا اذا ادعى فى ملك سابق على الشراء ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر وان ذكر سببا وهم سببا آخر ضر *(فصل)* قال آجرتك البيت بعشرة فقال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا وفى قول يقدم المستأجر ولو ادعيا شيأ فى يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فان اختلف تاريخ حكم للاسبق والا تعارضتا ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما فان اتحد تاريخهما تعارضتا وان اختلف لزمه الثمنان وكذا ان أطلقتا أو احداهما فى الاصح ولو مات عن ابنين مسلم ونصرانى فقال كل منهما مات على دينى فان عرف أنه كان نصرانيا صدق النصرانى فان أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم وان قيدت ان آخر كلامه اسلام وعكسته الاخرى تعارضتا وان لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا ولو مات نصرانى عن ابنين مسلم ونصرانى فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصرانى بل قبله صدق المسلم بيمينه وان أقاماهما قدم النصرانى فلو اتفقا على اسلام الابن فى رمضان وقال المسلم مات الاب فى شعبان وقال النصرانى فى شوال صدق النصرانى وتقدم بينة المسلم على بينته ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الابوان باليمين وفى قول يوقف حتى يبين أو يصطلحوا ولو شهدت أنه أعتق فى مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله فان اختلف تاريخ قدم الاسبق وان اتحد أقرع وان أطلقتا قيل يقرع وقيل فى قول